

Memorial Jurídico

Agravo de Instrumento c/ pedido de efeito suspensivo • Decisão de mov. 7.1 (18/06/2026) • 15ª Vara Cível de Manaus/AM • TJAM

TESE CENTRAL

O título dos Agravantes não nasceu de fraude “silenciosa”: nasceu do procedimento mais público que existe — com edital sem impugnação, anuência do Estado, parecer do MP e sentença que julgou improcedente a dúvida. A liminar, em cognição sumária, contraria decisão judicial anterior sobre a mesma matrícula.

RECURSO Agravo de Instrumento	CABIMENTO art. 1.015, I, CPC	EFEITO SUSPENSIVO art. 1.019, I, CPC	RETRATAÇÃO art. 1.018, §1º, CPC
----------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------

1 Quadro do caso

ITEM	DADO
Agravantes (réus)	3V Holding Participações Ltda. (CNPJ 37.578.132/0001-05) e Paulo Vitor Vieira Valença
Agravada (autora)	Marilene Coelho Fontinelli — adv. Daniel Rocha Nóbrega (OAB/AM 10.626)
Imóvel	Rua Peter Drucker, nº 61, Tarumã — Matrícula nº 81.951 (3º Ofício RI), derivada da matrícula-mãe nº 7.879
Decisão agravada	mov. 7.1, 18/06/2026 — bloqueio TOTAL da 81.951 + anotação de impedimento na 7.879
Ação de origem	Declaratória de Nulidade c/c Cancelamento de Registro + Danos Morais (0150438-52.2026.8.04.1000)
Procedimento de origem do título	Usucapião extrajudicial — Prenotação 144.008 — e suscitação de dúvida nº 0090145-53.2025.8.04.1000

2 Os pontos do recurso

Ataca-se o que a liminar deu por presente: o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* em favor da autora. O agravo não discute o mérito da nulidade — discute por que faltam os requisitos do art. 300 do CPC para a constrição.

1. Não há fraude “sorrateira”: o procedimento foi o mais público possível

art. 216-A, §§3º e 4º, Lei 6.015/73 • art. 16 Prov. CNJ 65/2017

Ata notarial (com originais conferidos pela Tabeliã — **admitido pela própria autora**), planta/memorial georreferenciados com ART, certidões, **edital a terceiros sem impugnação** e ciência aos entes públicos. Publicidade ampla, não clandestinidade.

2. Chancela judicial anterior — a controvérsia registral já foi decidida

Sentença de 09/02/2026 (mov. 52.1) — Vara de Registros Públicos

A dúvida do Estado (sobreposição c/ matrícula 29.068) foi **julgada IMPROCEDENTE**, “em consonância com o parecer do MP” e com **anuência expressa do Estado do Amazonas**, após renúncia da parcela pública. A liminar do juízo cível comum colide com decisão da Vara especializada sobre a **mesma inscrição**.

3. Firma reconhecida → o ônus de provar a falsidade é da autora

art. 429, I, CPC (c/c arts. 408, 411, II e 427)

O contrato reputado falso tem **firma reconhecida**. Arguida a falsidade, o ônus é de quem alega. A liminar **inverteu esse ônus**, extraindo *fumus* da mera afirmação unilateral, sem início de prova pericial. Falsidade não se presume.

4. Pagamento: a quitação consta do próprio instrumento

prova documental — não cabe presumir o não-pagamento em juízo sumário

O contrato contém **cláusula de quitação**. Não é lícito presumir, em cognição sumária, a inexistência do pagamento e, daí, extrair plausibilidade à tese autoral. Eventual controvérsia sobre adimplemento demanda instrução, não constrição.

5. As reduções de área são rigor, não fraude

Parecer Técnico Fundiário nº 3.126/2025-SECT

A área foi reduzida **para excluir a sobreposição com terras públicas**, por exigência do Estado e do juízo registral. Sinal de escrutínio e controle de legalidade — o oposto de “plasticidade” fraudulenta.

6. Autocontradição: os documentos da autora reconhecem a origem legítima da 7.879

Parecer SECT juntado pela autora (mov. 1.11)

O próprio anexo da autora afirma: **“reconhece-se a origem particular legítima da matrícula nº 7.879”** (cadeia derivada de Título Definitivo). Cai a narrativa de fraude na cadeia de domínio.

7. A premissa do periculum é falsa — a autora não reside no imóvel

Procuração da autora nos autos (residência declarada)

A liminar apoia a urgência na “idosa que reside no local”. Mas a **procuração assinada pela própria autora declara residência na Rua Guapirama, nº 62, Cidade Nova** — não no imóvel da lide. Sem essa premissa, esvazia-se o *periculum*.

8. A “surpresa” é inverossímil; o B.O. é posterior ao ajuizamento

cronologia documental dos autos

Litígio sobre a área desde 2022 e processo SECT desde 2025; edital público; sentença publicada no DJEN em 16/02/2026. O **B.O. nº 00161667/2026 foi registrado em 27/05/2026 — dois dias após o ajuizamento (25/05/2026)** e pelo próprio advogado. Não há fato-surpresa novo e urgente.

9. Há medida menos gravosa e suficiente

art. 167, I, “21”, Lei 6.015/73 • art. 300, §1º, e art. 805 (analogia), CPC

A **averbação da existência da ação** dá publicidade e **retira a boa-fé de qualquer adquirente**, protegendo o resultado útil **sem imobilizar o bem**. O bloqueio total e indefinido é desproporcional. (Pedido subsidiário do agravo.)

3 Linha do tempo — o que a liminar ignorou

- **03/09/1981**
Abertura da matrícula-mãe nº 7.879 — origem particular legítima (reconhecida pela SECT).
- **08/04/2024**
“Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Posse” (Marilene → 3V), R\$ 800.000, com firma reconhecida e quitação.
- **04/06/2024**
Prenotação nº 144.008 — início do usucapião extrajudicial no 3º Ofício.
- **2024**
Ata notarial (9º Tabelionato, Livro T-0355, fls. 142/147) + edital a terceiros, **sem impugnação**; ciência aos entes públicos.
- **28/02/2025**
Estado do Amazonas manifesta interesse (sobreposição c/ matrícula 29.068) → suscitação de dúvida (proc. 0090145-53.2025).
- **2025**
3V renuncia à parcela sobreposta ao domínio público e limita a pretensão à área privada remanescente.
- **15/12/2025**
Parecer Técnico SECT: “reconhece-se a origem particular legítima da matrícula nº 7.879”.
- **09/02/2026 — sentença**
Dúvida JULGADA IMPROCEDENTE, em consonância com o MP e com anuência do Estado; determinado o prosseguimento do registro. Abre-se a Matrícula 81.951.

- 16/02/2026**
Sentença publicada no Diário da Justiça Eletrônico (publicidade plena do desfecho).
- 25/05/2026**
Autora ajuíza a ação de nulidade alegando “surpresa” em 15/05/2026.
- 27/05/2026**
Autora registra o B.O. nº 00161667/2026 — **depois** de ajuizar — repetindo as alegações da inicial.
- 18/06/2026 — decisão agravada**
15ª Vara Cível defere bloqueio total da 81.951 + impedimento na 7.879, em cognição sumária.

4 Contradições nos documentos da própria autora

TEMA	O QUE A INICIAL AFIRMA	O QUE OS DOCUMENTOS DELA REVELAM
Residência	Reside na Rua Peter Drucker, 61 (imóvel da lide), há ~40 anos.	Procuração assinada pela autora: residente na Rua Guapirama, 62, Cidade Nova . Derruba o <i>periculum</i> da liminar.
“Surpresa”	Surpreendida por corretores em 15/05/2026.	Litiga sobre a área desde 2022; SECT desde 2025; edital público; sentença publicada 16/02/2026; B.O. lavrado após o ajuizamento .
Origem da área	Cadeia da 3V seria forjada / usurpação de área.	Parecer SECT (anexo da autora) : origem particular legítima da matrícula-mãe 7.879.
Qualificação	Idosa, 69 anos.	Procuração indica nascimento em 24/02/1950 (a verificar) — inconsistência de qualificação a apontar.
Dados do réu	CPF 816.550.702-00.	B.O. lança CPF 518.550.702-00 e nascimento 13/07/1996 — divergências nos próprios registros da autora.

Cautela estratégica: os itens marcados “a verificar” (idade/CPF) entram como *reforço*, nunca como pilar. Os pilares do agravo são a *chancela judicial anterior*, a *firma reconhecida* (art. 429, I) e a *contradição da residência* — todos documentalmente sólidos.

5 Mapa de fundamentos

DISPOSITIVO	FUNÇÃO NO RECURSO
art. 1.015, I, CPC	Cabimento do agravo (decisão sobre tutela provisória).
art. 1.019, I, CPC	Efeito suspensivo ao relator (probabilidade de provimento + risco de dano grave).
art. 1.018, §1º, CPC	Abre a janela de retratação no 1º grau (plano A de velocidade).
art. 300, caput e §§1º e 3º, CPC	Ausência de fumus e periculum; reversibilidade unilateral; meio menos gravoso.
art. 429, I, CPC	Ônus de provar a falsidade é de quem a alega — firma reconhecida.
art. 216-A, §§3º e 4º, Lei 6.015/73	Rito público do usucapião extrajudicial (edital + ciência aos entes).
art. 167, I, “21”, Lei 6.015/73	Averbação da ação como medida substitutiva ao bloqueio total.
art. 805, CPC (analogia)	Execução/construção pelo modo menos gravoso ao executado.
art. 5º, XXII, CF; art. 1.228, CC	Proteção do direito de propriedade do titular registral de boa-fé.

6 Pedido — o que se busca, em ordem

- **Principal:** efeito suspensivo (art. 1.019, I) sustando a liminar → libera a 81.951 e a 7.879.
- **Subsidiário:** substituir o bloqueio total pela averbação da existência da ação (art. 167, I, “21”, LRP).
- **Retratação:** comunicar o juízo a quo (art. 1.018) para eventual reconsideração.
- **Operacional:** em caso de retratação/provimento, ofício urgente ao 3º Ofício para baixa física do bloqueio.
- **Mérito recursal:** provimento para revogar integralmente a tutela.

Notas de fechamento. (1) Confirmar nos autos a exibição do contrato com firma reconhecida e a cláusula de quitação antes do protocolo — os dois sustentam os pontos 3 e 4. (2) Preencher data de ciência, valor/guia de preparo e endereço profissional na minuta. (3) A cessão de direitos (20%+20%) ainda não registrada não compõe este recurso, mas segue como vulnerabilidade de oponibilidade a terceiros a ser tratada por escritura/averbação em momento próprio.